

1531861-42.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... em relação aos três crimes imputados ao réu: (i) roubo majorado e extorsão qualificada majorada, ambos consumados, em relação à vítima Q.L. dos S.; e roubo majorado em relação às vítimas T.S.S. e L.C.N., mas com a incidência do instituto da desistência voluntária.

As vítimas Q.L. dos S. e T.S.S. narraram de forma clara e coesa a dinâmica em que se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1531861-42.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531861-42.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2258555/2021 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 14769911 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO,
4256/21/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2258555 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JAIRO DE JESUS GIACOMINI e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Maria Patiño Zorz

Vistos.

JAIRO DE JESUS GIACOMINI e Leandro De Araújo Berto, qualificados nos autos, foram denunciados pela Justiça Pública como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V e artigo 158, §§ 1º e 3º, ambos do Código Penal e artigo 157, § 2º, inciso II, c.c.

artigo 14, inciso II, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, porque, nas condições descritas na denúncia, por volta das 9h15 do dia 9 de setembro de 2021, no curso da Mateus Mendes Pereira, Jardim Nossa Senhora do Carmo, nesta Comarca, agindo em concurso entre si e com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça contra Quezia Lemes dos Santos, subtraíram em proveito de todos o automóvel a ela pertencente.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo acima descritas, o denunciado JAIRO DE JESUS GIACOMINI e Leandro de Araújo Berto, agindo em concurso entre si e com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, constrangeram Quezia Lemes dos Santos a permitir que acessassem a conta bancária para realização de uma transferência por meio de PIX, com intuito de obter indevida vantagem econômica.

Consta, ademais, que por volta das 6h55 do dia 14 de setembro de 2021, no curso da Rua Manuel Sarmento, Cidade Líder, nesta Comarca, o denunciado JAIRO DE JESUS GIACOMINI e Leandro de Araújo Berto, agindo em concurso entre si e com outro indivíduo não identificados, mediante grave ameaça exercida com a simulação do porte de arma contra Tatiane Sanches Silva Muradas e Lucas Costa Neto, tentaram subtrair o veículo pertencente à ofendida, somente não conseguindo consumir o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo remanesceu apurado, a vítima Quezia Lemes dos Santos estava defronte à residência, instante em que foi abordada por quatro indivíduos que estavam no veículo Corsa, de cor prata, conduzido pelo denunciado Leandro.

Ato contínuo, enquanto Leandro partiu com o referido automóvel, os demais roubadores, dentre os quais o denunciado JAIRO, tomaram o veículo da vítima e a jogaram no banco traseiro, mantendo-a de cabeça baixa.

Durante o trajeto, enquanto falavam por telefone com Leandro, exigiram que ela permitisse o acesso à conta bancária para que fosse realizada uma transferência PIX.

Depois de cerca de trinta minutos foi libertada em um matagal.

No dia 14 de setembro de 2021, o denunciado Leandro, utilizando o mesmo veículo Corsa, de cor prata, conduziu o denunciado JAIRO e outro comparsa, os quais desembarcaram do automóvel e abordaram a vítima Tatiane Sanches Silva Muradas, a qual estava deixando o filho pequeno na escola.

Enquanto a vítima tentava tirar o filho do automóvel, Lucas da Costa Neto, que estava em seu automóvel, percebeu a ação criminosa, motivo pelo qual foi ameaçado de morte, sendo certo que os agentes faziam menção de estarem armados.

Percebendo a dificuldade da vítima em retirar a criança do automóvel e a presença de Lucas, JAIRO e seu comparsa evadiram-se rumo ao sentido tomado pelo veículo conduzido por Leandro.

Por fim, constou que policiais militares, cientes dos crimes ocorridos, realizavam patrulhamento de rotina, localizaram no curso da Rua Arcádia Paulistana, o veículo que era conduzido pelo denunciado LEANDRO, tendo como passageiro, JAIRO.

As vítimas reconheceram o automóvel utilizado nas ações criminosas, bem como o denunciado JAIRO como sendo um dos agentes.

A denúncia, acompanhada do auto de prisão em flagrante, foi recebida em 22 de outubro de 2021 (fls. 79/81). O réu JAIRO foi citado (fls. 115). A Defesa prévia foi apresentada (fls. 121/122). O corréu Leandro foi citado por edital (fls. 146). O recebimento da denúncia foi ratificado em relação ao réu JAIRO em 07 de fevereiro de 2022, ocasião em que foi determinada produção antecipada de provas em relação ao

réu Leandro (fls. 152/154).

Na audiência de instrução foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas comuns de acusação e de Defesa. As partes desistiram da oitiva da vítima Lucas Neto.

Em seguida, o réu foi interrogado. Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, em razão das provas amealhadas. A Defesa, por seu turno, entendeu que havia insuficiência de provas em relação ao crime de extorsão e em relação ao crime de roubo em relação às vítimas Tatiane e Lucas, requerendo a absolvição em relação a estes dois delitos, sendo pedido subsidiário o reconhecimento da tentativa em relação a estes três últimos crimes e a concessão de benefícios (fls. 186/187).

É o sucinto relatório.
Decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentadas provas do envolvimento do réu nos crimes patrimoniais a ele imputado.

A materialidade restou evidenciada pela portaria inaugural de inquérito policial (fls. 07/09), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/17), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 32), pelas imagens das câmeras do local do assalto (links de fls. 02 e 34/35) e pela prova oral colhida.

No mesmo sentido, a autoria aponta para o increpado.

A vítima Q.L. dos S., ouvida em solo policial, declarou que na data de 09.09.2021, por volta de 09:15, fora abordada por 04 rapazes que estavam num veículo Corsa Prata. Um ficou dentro do tal veículo, enquanto outros 03 a abordaram. Eles anunciaram o assalto, falando “perdeu, perdeu” (sic). Disse que fora jogada no banco de trás do veículo, com a cabeça no colo do bandido. Disse que os criminosos exigiram que, além do veículo, que ela fizesse PIX. Para tentar despistar os criminosos, disse que era empregada da casa. Relatou que o motorista era o mais agressivo dentre os criminosos. Ficou cerca de 30 min em poder dos criminosos e fora liberada em um local ermo, um matagal. Questionada se visualizara arma de fogo, relatou que não viu arma em momento algum. Disse que o motorista ficava falando ao telefone com o motorista do Corsa Prata. Relatou que o indivíduo que conduzia seu veículo era o mais violento e que exercia o poder de mando sobre demais criminosos. Solicitado que descrevesse os caracteres físicos dos criminosos, respondeu que era um indivíduo moreno claro, cabelo raspado na nuca (boné vermelho), olhos castanhos claros, musculoso, cerca de 1,80m. O outro indivíduo (banco do passageiro), tinha cerca de 18 a 19 anos, cabelo raspado embaixo, curto; e quanto ao terceiro indivíduo não chegou a ver nenhuma característica (fls. 23).

A vítima T.S.S., ouvida na delegacia, declarou que na data de 14.09.2021, na rua Manoel Sarmento, 114, Cidade Líder, por volta das 06:55, estava indo deixar seu filho de 04 (quatro) anos na escola quando fora abordada por indivíduos que saíram de um corsa prata (ora apreendido). Um deles chegou perto do vidro do motorista e anunciou o assalto: “vai pro lado, que é um assalto” (sic). Enquanto isso, o outro bandido estava tentando abrir a porta do passageiro. Relatou que teve dificuldades para abrir a porta de trás, pois havia deixado a chave no contato, pois tentava retirar seu filho de dentro do veículo. Pediu para tirar seu filho, quando viu um outro veículo do outro lado da rua, de um terceiro, e falou que estava sendo assaltada. Não viu arma, mas achava que eles estavam armados, pois chegou a ver que eles mexiam muito na região da cintura, onde havia um volume nas vestes do

criminoso. Não teve bens subtraídos. Ao descrever os caracteres físicos dos criminosos, respondeu que o primeiro indivíduo era moreno, cabelo castanho tingido, olhos castanhos, ossos da face bastante protuberantes, magro, cerca de 1,78m, vestido com uma calça cinza e aparentava cerca de uns 30 anos. O segundo indivíduo tinha cabelo arredondado, raspado em volta, altura de cerca de 1,68m, mais jovem (cerca de 27 anos) (fls. 24).

A testemunha L.C.N., ouvida na delegacia, declarou que na data de 14.09.2021, estava indo deixar seu filho e esposa na escola CEI Nerivaldo Leal, quando ouviu um grito pedindo socorro, que era um assalto. Quando ele olhou pra trás, já havia um indivíduo atrás dele dizendo que era um assalto e que ele não arrumasse confusão. Relatou que havia criança dentro do carro. Disse que os assaltantes disseram era pra ele ficar tranquilo que só queria levar o carro e não a criança. Então ele disse que passou a ser ameaçado de "tomar tiro". Relatou que o indivíduo chegou a levantar a camisa e avistou que, na verdade era um celular. Aduziu que os bandidos perguntaram se ele era da polícia e disseram que era para o depoente ficar no lugar dele e fugiram, desistindo da empreitada criminosa. Relatou que o primeiro indivíduo era pardo escuro, cerca de 1,75m, aproximadamente 27 anos e o segundo indivíduo tinha pele clara, sotaque nordestino, magro e cerca de 20 anos (fls. 25).

A testemunha Carlos Eduardo Piva dos Santos, policial militar ouvido na delegacia, declarou que no dia dos fatos estava em patrulhamento quando avistou um veículo GM/ Corsa cor prata, que foi apresentado na unidade. Relatou que já haviam diversas notícias de que referido o veículo apresentado vinha realizando roubos e um sequestro na região. Ao abordarem o veículo, perguntaram sobre o porquê dos abordados estarem na região, tendo sido respondido que um deles estava visitando um amigo, o outro estava "dando um peão", e o terceiro silenciado. Disse que possuíam diversos vídeos comprovando práticas criminosas pretéritas por parte dos conduzidos. Tais vídeos foram apresentados para a autoridade policial e anexados ao inquérito (fls. 18).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Janaina Baltes Serafim Ramos, ratificando o depoimento de seu colega de farda (fls. 19).

Interrogado em solo policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 20).

Em juízo, a prova foi refeita e, sob o crivo do contraditório, confirmou os elementos indiciários colhidos na fase extrajudicial.

A vítima Q.L. dos S., por primeiro, em procedimento de reconhecimento, com o acusado fora da sala virtual de audiência (no lobby virtual), descreveu as características dos roubadores. Aduziu que o rapaz no qual ela ficou com a cabeça no colo não conseguiu ver as características. O outro era magro, e o motorista ela se recorda porque ele olhava toda hora para trás e ainda olhou no rosto da depoente para ameaçá-la de morte. Tinha olhos castanhos claro, forte, musculoso. Aberta a câmera e inserido o réu na sala virtual, a vítima apontou de forma assertiva, certa para o indivíduo nº 03 (réu) como sendo o autor do delito. Quanto aos fatos, reiterando o quanto narrado em solo policial, declarou que no dia e hora dos fatos estava na porta de sua residência porque o mecânico de seu marido veio buscar o veículo dele e quando manobrava seu veículo foi abordada por três indivíduos. Prontamente a jogaram no banco de trás e colocaram-na no colo de um dos assaltantes. O réu era o motorista, falava todo tempo no celular com outra pessoa, era agressivo e durante todo o tempo a ameaçava. O réu parecia ser quem comandava todas as ações e ordenava os atos dos demais. Exigiram senha de seu celular para fazer transferência via PIX. Depois de aproximadamente trinta minutos em poder do réu e dos comparsas, foi abandonada num matagal. Esclareceu que após desbloquearem o celular dela, após a concessão da senha, o telefone tocou e o réu achou que estavam rastreando, então desligaram o telefone dela. Aduziu que não transferiram dinheiro porque a irmã da depoente bloqueou todas as contas. Esclareceu que na

delegacia identificou o acusado dentre outros 05 ou 06 indivíduos na cela da delegacia.

A vítima T.S.S., por primeiro, em procedimento de reconhecimento, com o acusado fora da sala virtual de audiência (no lobby virtual), descreveu as características do roubador. Aduziu que foi abordada por três indivíduos, o primeiro era negro, cabelo enrolado, ossos da face bem saltados e os outros dois não se lembra. Aberta a câmera e inserido o réu na sala virtual, a vítima apontou para o indivíduo nº 03 como sendo o autor do delito. Quanto aos fatos, reiterando o quanto narrado em solo policial, declarou que no dia e hora dos fatos estava na creche deixando seu filho quando foi abordada por três indivíduos dizendo “perdeu, perdeu” (sic) e um deles veio pela porta do passageiro. Então, saiu do carro e pediu para pegar seu filho. Não conseguia pegar o filho e neste momento, do outro lado da rua, tinha um outro veículo onde havia um pai de aluno que passou a discutir com os roubadores, interpelando-os. Eles então passaram a ameaçar o referido pai do aluno e faziam menção de estar armados. Neste ínterim, após as discussões, os roubadores fugiram. Na delegacia reconheceu um dos indivíduos e o outro achou parecido. Disse que o indivíduo que reconheceu na delegacia foi o que a abordou. Reconheceu também o veículo usado pelos roubadores, que era um GM/Corsa prata, com adesivos. Esclareceu que a máscara que os assaltantes usavam apenas cobria a boca, e que o nariz ficava para fora, assim como os olhos.

A palavra das vítimas em crimes contra o patrimônio merece destaque. Ademais, não conheciam o réu anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisessem incriminá-lo, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...). 6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (Grifos nossos).

A testemunha Carlos Eduardo Piva dos Santos declarou que havia muitas notícias de assaltos no bairro e notícias do carro usado nos delitos. De posse das placas do veículo, no dia e hora dos fatos estava em patrulhamento quando avistaram o automóvel GM/Corsa prata. Abordaram o veículo e seus ocupantes num posto de gasolina. Indagados sobre o que faziam ali, se atrapalharam e não conheciam o local. Aduziu que conduziram o veículo, o réu e os demais ocupantes para a delegacia e no distrito as vítimas foram chamadas e reconheceram o réu. Reiterou que o réu e os demais disseram que eram de outro local e não sabiam explicar o que faziam na região. Disse que as vítimas reconheceram o carro também, pois ele tinha particularidades que permitiam sua identificação. Relatou que um dos ocupantes se identificou como proprietário.

A testemunha Janaina Baltes Serafim Ramos, ratificando o quanto narrado na delegacia, declarou que no dia e hora dos fatos estavam em patrulhamento de rotina e populares informaram que o réu e outros roubadores que praticavam roubos na região estavam a bordo de um GM/Corsa usado na prática dos referidos roubos na região. Então abordaram o veículo, que era ocupado pelo acusado e seus comparsas e nada de ilícito foi encontrado. Conduziram todos à delegacia. Aduziu que um dos ocupantes se identificou como proprietário, que era o que conduzia o veículo. Não se recorda se era o acusado.

É importante ressaltar que a palavra de agentes públicos que prestam depoimentos deve integrar irrestritamente o conjunto probatório, porquanto além de configurar importante elemento de prova, provém de funcionários que gozam de fé pública e prestam compromisso de dizer a verdade. Além disso, esse meio de prova deve ser prestigiado sempre que não houver elementos que indiquem parcialidade ou comprovação de que queiram prejudicar o réu, como no presente caso, em que o testemunho dos policiais se mostrou idôneo e isento.

Nesse sentido, colaciono excerto do Colendo STJ, in verbis:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018) (grifos nossos).

Interrogado, o acusado confessou os fatos em relação ao primeiro roubo. Disse que dois amigos, não identificados, lhe ofereceram R\$ 500,00 apenas para dirigir o veículo. Não deu voz de assalto, não a abordou. Aduziu que quando viu a vítima dentro do carro indagou aos outros o que era aquilo, momento em que disseram para ele se calar e dirigir pois ele foi pago apenas para conduzir o veículo. Relatou que ele teve a ideia de soltar a vítima e não a soltou num matagal. Disse que ela ainda pediu para pegar a receita médica e ele deixou. Após isso, ordenaram que ele abandonasse o carro em um mercado e depois pegou ônibus para a casa dele. Disse que

não estava armado e os demais também não estavam armados. Esclareceu que nesse primeiro roubo contra a vítima Quezia estavam em quatro. Quanto ao segundo roubo (vítima Tatiane), negou os fatos. Aduziu que no dia que foram abordados no posto de gasolina, estava no banco de trás do veículo GM/Corsa prata e que o motorista era o proprietário, mas não se lembra quem era. Disse que apenas entrou no veículo duas vezes: a primeira vez foi quando assaltaram a vítima dona do automóvel GM/Tracker e a segunda vez quando foi preso. Aduziu que o veículo GM/Corsa prata era de um conhecido de apelido "barra". Disse que o corréu Leandro aduziu que o veículo era seu.

Pois bem.

Incontrovertida a autoria delitiva em relação aos três crimes imputados ao réu: (i) roubo majorado e extorsão qualificada majorada, ambos consumados, em relação à vítima Q.L. dos S.; e roubo majorado em relação às vítimas T.S.S. e L.C.N., mas com a incidência do instituto da desistência voluntária.

As vítimas Q.L. dos S. e T.S.S. narraram de forma clara e coesa a dinâmica em que se sucederam as práticas delitivas de subtração e de extorsão descritas na denúncia.

No dia 09 de setembro de 2021, por volta das 9h15min, a vítima Q.L. dos S. estava manobrando seu veículo e entrando na garagem de sua residência quando foi abordada pelo réu e ao menos mais dois comparsas, que anunciaram o assalto, mandaram-na adentrar no veículo sentando banco traseiro, e assumiram a direção do veículo, evadindo-se com a vítima do local.

Durante o trajeto, a mandaram abaixar a cabeça e colocá-la no colo de um dos assaltantes, que estava no banco traseiro do automóvel.

Ainda durante os minutos que mantiveram Q.L. dos S. sob seu jugo, a constrangeram a permitir que acessassem a conta bancária para realização de uma transferência por meio de PIX, com intuito de obter indevida vantagem econômica.

A ofendida então se fez passar por empregada da residência.

Após cerca de 30 minutos sob poder dos assaltantes, a ofendida foi abandonada em um lugar ermo/matagal.

Seguindo na prática criminosa, o réu e seus comparsas, no dia 14 de setembro de 2021, abordaram a vítima T.S.S., que deixava seu filho na escola.

O réu e seus comparsas anunciaram o assalto, aduzindo que apenas queiram o veículo, momento em que a vítima pediu para retirar seu filho que estava no banco traseiro.

Neste mesmo instante, os réus também abordaram a testemunha Lucas Costa Neto, que ocupava outro veículo próximo, do outro lado da rua, informando esta testemunha que apenas queriam o veículo da vítima.

A ofendida T.S.S. apresentou dificuldades em retirar seu filho do veículo e, diante da presença da testemunha Lucas Costa Neto, o acusado e seus asseclas deixaram de consumir os delitos de roubo contra T.S.S. e L.C.N., desistindo de prosseguir na empreitada criminosa, e se evadiram.

Ambas as ofendidas compareceram à delegacia, onde reconheceram tanto o réu como o veículo usado nas empreitadas criminosas.

Conquanto a vítima Lucas Costa Neto não tenha sido ouvida em juízo, o seu depoimento extrajudicial foi confirmado pela prova judicial, notadamente pelo

depoimento em juízo da vítima T.S.S., que estava bem próxima a L.C.N., e confirmou que o réu e seus comparsas a abordaram e, na sequência, abordaram L.C.N., desistindo do roubo após T.S.S. apresentar dificuldades em retirar seu filho do veículo e L.C.N. dissuadir o réu.

A corroborar a versão da vítima encontram-se as palavras das testemunhas policiais, que se mostraram firmes, coerentes e harmônicas com o conjunto probatório. Narraram que já era de conhecimento do copom que uma série de roubos e sequestros vinha ocorrendo na região e praticados por ocupantes de um veículo GM/Corsa prata.

No dia e hora dos fatos depararam com o referido veículo GM/Corsa, que era ocupado pelo réu e outros indivíduos, dentre eles o corréu Leandro, em atitude suspeita e resolveram pela abordagem.

Indagados o réu e cada um dos ocupantes do automóvel GM/Corsa prata forneceram versões diversas sobre o que ali faziam. Narraram, ainda que, como havia vídeos de câmeras da região mostrando o envolvimento do referido veículo GM/Corsa prata em delitos, os conduziram à delegacia.

As imagens juntada aos autos (fls. 02 e 34/35), de fato, mostram com nitidez a abordagem de ambas as vítimas nos dias 09/09/2021 (Q.L. dos S.) e 14/09/21 (T.S.S.) por parte do réu e de seus comparsas.

Mas não é só!

A versão da vítima Quezia, que o réu olhava toda hora para trás e tinha posição de domínio e liderança sobre os demais, ordenando a ação dos comparsas, infirma a versão do réu que apenas era comandado e apenas foi pago para dirigir o veículo

Não bastasse esse robusto conjunto probatório, tem-se ainda, repise-se, o reconhecimento pessoal do réu por parte de ambas as vítimas (Q.L. dos S. e T.S.S.) e ainda por parte da testemunha ocular, que apontaram para a autoria do réu em ambas as fases da persecução penal com absoluta certeza!

É o que basta para a condenação em relação ao crime de roubo majorado (vítima Q.L. dos S.).

A majorante do concurso de agentes para o crime de roubo restou comprovada, na medida em que o conjunto probatório - notadamente os depoimentos das vítimas, das testemunhas e a confissão do próprio réu - revelou que a empreitada criminosa se realizou em comparsaria e com unidade de desígnios entre o réu e os comparsas.

A majorante da restrição da liberdade da vítima também restou comprovada para o roubo praticado contra a ofendida Q.L. dos S., porquanto o conjunto probatório - notadamente os depoimentos da vítima - revelou que a mesma permaneceu sob custódia do réu e dos demais ladrações no veículo roubado por cerca de 30 minutos enquanto o réu e seus comparsas tentavam extorquir valores via transferência PIX da vítima, o que se revela suficiente a caracterizar a causa de aumento de pena.

Já no tocante aos delitos de roubo majorado em relação às vítimas T.S.S. e L.C.N. tenho que nas referidas condutas deve ser reconhecido o instituto da desistência voluntária, vez que durante o iter criminis, o réu e seus comparsas desistiram de prosseguir por vontade própria, voluntária - embora não espontânea - e não por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Veja-se que a despeito da presença da vítima Lucas Costa Neto, o mesmo estava dominado e subjugado, mormente em virtude da superioridade numérica por parte do réu, o que permitia plenamente ao acusado prosseguir na empreitada delitiva, mas ele desistiu e se evadiu.

Nesse sentir, tenho que o réu desistiu da prática criminosa e não foi forçado a fazê-lo.

Assim, diante da desistência voluntária, remanesce o crime de constrangimento ilegal contra as vítimas T.S.S. e L.C.N., nos termos do art. 146 c.c. com art. 15, ambos do CP.

No que se refere ao crime de extorsão qualificada majorada praticada pelo réu e seus comparsas e com restrição da liberdade da vítima Q.L. dos S., razão também assiste ao Ministério Público.

É de se destacar que restou comprovado que o acusado e seus assecclas, durante a empreitada criminosa, não satisfeitos com a subtração do veículo da ofendida Q.L. dos S., ainda exigiram, mediante grave ameaça, e com a restrição da liberdade da vítima, que a mesma permitisse o acesso à conta bancária para que fosse realizada uma transferência PIX para o acusado e seus comparsas.

O argumento da Defesa no sentido de que não haveria crime porque ele possui outras elementares ou, ainda, que teria ocorrido na forma tentada, não se sustenta.

Com efeito, conforme acima explanado, o crime de extorsão ocorreu e se consumou, na medida em que, em se tratando de delito formal, a obtenção da vantagem econômica (no caso, a efetiva transferência eletrônica via PIX) configura mero exaurimento da conduta, sendo, pois, irrelevante, se houve ou não sucesso na aludida transferência de valor almejada pelo réu e seus assecclas.

Nem se avenge absorção entre os delitos de roubo e de extorsão e tampouco a ocorrência de bis in idem, uma vez que é consabido que se tratam de tipos penais diversos, e que um não se afigura meio necessário para a prática do outro, sendo inviável, pois, se cogitar de absorção ou de bis in idem.

Além disso, é pacífico o entendimento dos tribunais superiores acerca do concurso material entre os delitos quando há a subtração da res e, ato contínuo, a exigência de senha, seja de cartões bancários e/ou de aparelhos de telefone ou outros meios eletrônicos, ou transferência de valores via TED/PIX/DOC, para o gozo e a fruição por parte do roubador extorsionário, obtendo a vantagem econômica ilícita.

É importante salientar que os tipos penais possuem uma diferença fundamental, qual seja a participação da vítima, vez que enquanto no roubo há as elementares subtrair mediante grave ameaça ou violência, na extorsão há a elementar constranger alguém mediante grave ameaça ou violência, com intuito de obter alguma vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo, havendo, assim, necessariamente a participação ativa da vítima.

Ora, no caso em apreço, o réu, não satisfeito com a subtração da res mediante grave ameaça, ainda novamente ameaçou a vítima lhe exigindo acesso à conta bancária da ofendida para realizar transferência bancária via PIX (constrangimento por meio de grave ameaça e participação da vítima) para a fruição do valor transferido (vantagem econômica indevida), mediante a restrição da liberdade da mesma para garantir o sucesso da posse do butim, caracterizando-se, assim, também o delito de extorsão qualificada majorada.

Veja-se, nesse sentir, que a restrição da liberdade constituiu meio necessário à extorsão e como condição, vez que praticada dentro do veículo enquanto a vítima estava subjugada e à mercê do réu e de seus assecclas para assegurar o proveito do crime (transferência de valores via PIX), demonstrando, inequivocamente, a presença da qualificadora.

A majorante do concurso de agentes para o delito de extorsão qualificada também restou comprovada, na medida em que o conjunto probatório – notadamente os

depoimentos das vítimas, das testemunhas e a confissão do próprio réu, ainda que parcial - revelou que as empreitadas criminosas se realizaram em comparsaria e com unidade de desígnios entre o réu e os comparsas.

Nem se avenge concurso formal entre o roubo e a extorsão praticados contra Q.L. dos S., porquanto, conforme acima já mencionado, a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores é no sentido de que havendo os dois delitos, ainda que no mesmo contexto fático, incide o concurso material de crimes.

Nesse sentido, precedente do C. STJ, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE EXTORSÃO E ROUBO. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACRESCIDA PELO TRIBUNAL A QUO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente. Precedentes. 2. Não há falar em vício de fundamentação quando o Tribunal local, em sede de apelação exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria, sem, contudo, agravar a situação final do condenado. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 579.446/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 02/09/2020). (grifos nossos).

Acrescente-se, inclusive, que o C. STJ já firmou teses no sentido da impossibilidade de incidência da continuidade delitiva entre roubo e extorsão, porquanto são tipos penais diversos, in verbis:

1. Para a caracterização da continuidade delitiva, são considerados crimes da mesma espécie aqueles previstos no mesmo tipo penal.

5. Não é possível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo (art. 157 do CP) e de extorsão (art. 158 do CP), pois são infrações penais de espécies diferentes.

Deste modo, é indubitável a comprovação da autoria do réu pelos crimes de roubo e extorsão contra a vítima Q.L. dos S., e pelos crimes de constrangimento ilegal contra a vítima T.S.S.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes, a condenação do réu (i) pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima na forma consumada (art. 157, 2º, II e V, do CP - vítima Q.L. dos S.); (ii) de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e majorada pelo concurso de agentes na forma consumada (art. 158, §§ 1º e 3º, ambos do CP - praticado contra a ofendida Q.L. dos S.); e (iii) de constrangimento ilegal praticado contra as vítimas T.S.S. e L.C.N. (operada pela desclassificação das imputações de roubo), em concurso formal, e todos em concurso material de crimes, nos termos do art. 69, caput, do CP, é medida que se impõe.

Passo à aplicação das penas.

a) Para o crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, do CP - vítima Q.L. dos S.):

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, tendo em vista as circunstâncias do crime - reveladoras de não se tratar de crime comum, mas sim de delito com prévia e certa escolha da vítima, além de reveladoras de plano previamente engendrado e com presença de elementos de

organização entre o réu e seus comparsas, bem como além deter sido praticado de forma audaciosa em plena luz do dia, revelando também uma acentuada culpabilidade - exaspero a pena base em 1/5 (um quinto) acima do piso legal, perfazendo 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Na segunda fase, em linha com o entendimento sedimentado do C. STJ, deixo de reconhecer a circunstância agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP, porquanto inexistente comprovação de nexos causal entre a conduta cometida e o estado de calamidade pública, vale dizer, se e em que medida o réu teria se utilizado desta condição sanitária para praticar o delito. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, compenso parcialmente, e diminuo a pena intermediária para 04 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias multa. Na terceira fase, presentes as causas de aumento pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade da vítima, considerando a gravidade em concreto do delito, vez que a vítima permaneceu sob jugo e à mercê do réu e de seus comparsas sob intenso estresse, temor e abalo psíquico diante das reiteradas ameaças de morte, majoro a reprimenda em mais 3/8, perfazendo 06 anos e 05 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.

Em virtude da violência e grave ameaça empregada na subtração, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do réu.

b) Para o crime de extorsão qualificada majorada (art. 158, §§ 1º e 3º do CP - vítima Q.L. dos S.):

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, tendo em vista as circunstâncias do crime - reveladoras de não se tratar de crime comum, mas sim de delito com prévia e certa escolha da vítima, além de reveladoras de plano previamente engendrado e com presença de elementos de organização entre o réu e seus comparsas, bem como além deter sido praticado de forma audaciosa em plena luz do dia, revelando também uma acentuada culpabilidade - exaspero a pena base em 1/5 (um quinto) acima do piso legal, perfazendo 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Na segunda fase, em linha com o entendimento sedimentado do C. STJ, deixo de reconhecer a circunstância agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP, porquanto inexistente comprovação de nexos causal entre a conduta cometida e o estado de calamidade pública, vale dizer, se e em que medida o réu teria se utilizado desta condição sanitária para praticar o delito. Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar, a pena intermediária permanece inalterada. Na terceira fase inexistente causa de diminuição de pena a considerar, mas incide a majorante do concurso de agentes, razão pela qual exaspero a pena em mais 1/3 (um terço), perfazendo 09 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 16 dias multa, quantum de pena que torno definitivo.

Em virtude da violência e grave ameaça empregada no crime, além da quantidade de pena imposta, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do réu.

c) Para cada um dos crimes de constrangimento ilegal (art. 146, do CP - vítimas T.S.S. e L.C.N.):

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, tendo em vista as circunstâncias do crime - reveladoras de não se tratar de crime comum, mas sim de delito com prévia e certa escolha da vítima, além de reveladoras de plano previamente engendrado e com presença de elementos de organização entre o réu e seus comparsas, bem como além deter sido praticado de forma audaciosa em plena luz do dia, revelando também uma acentuada culpabilidade -

exaspero a pena base em 1/5 (um quinto) acima do piso legal, perfazendo 03 meses e 18 dias de detenção. Na segunda fase, em linha com o entendimento sedimentado do C. STJ, deixo de reconhecer a circunstância agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP, porquanto inexistente comprovação de nexo causal entre a conduta cometida e o estado de calamidade pública, vale dizer, se e em que medida o réu teria se utilizado desta condição sanitária para praticar o delito. Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar, a pena intermediária permanece inalterada. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em 03 meses e 18 dias de detenção.

Presente o concurso formal de crimes (mediante uma conduta, o réu constrangeu as vítimas T.S.S. e L.C.N.), exaspero a pena em mais 1/6, perfazendo 04 meses e 06 dias de detenção.

Em virtude da violência e grave ameaça empregada na subtração, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Presente o concurso material de delitos (art. 69 do CP), somando-se as penas chega-se ao patamar de 16 anos, 04 meses e 12 dias de pena privativa de liberdade e pagamento de 42 dias multa, aplicando-se o art. 72 do CP.

Diante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar JAIRO DE JESUS GIACOMINI, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 16 anos, 04 meses e 12 dias de pena privativa de liberdade, e pagamento de 42 dias multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 157, § 2º, II e V, do CP (vítima Q.L. dos S.), c.c. art. 158, §§ 1º e 3º do CP (vítima Q.L. dos S.), c.c. art. 146, caput do CP (vítima T.S.S. e L.C.N.), na forma do art. 70, do CP, e todos na forma dos arts. 69, caput, e art. 72, ambos do CP.

O réu, seguindo os ditames legais, iniciará o cumprimento da pena de reclusão (roubo e extorsão) no regime fechado, em razão da quantidade de pena imposta, das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a" do CP, e a pena de detenção (pelos crimes de constrangimento ilegal) em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP, devendo cumprir primeiro a mais grave (reclusão no fechado), nos termos do art. 69, caput, do CP.

Quanto ao regime prisional, insta salientar que a detração consiste em mera operação aritmética (desconto do tempo de prisão provisória da pena aplicada), não possuindo, de per se, o condão de modificar o regime inicial sem se sopesar as circunstâncias e a gravidade em concreto do crime e as condições subjetivas do acusado, que, ao serem apreciadas, revelaram não ser recomendável a fixação de regime mais brando que o ora fixado, porquanto o regime prisional se revelou proporcional e suficiente para a reparação e reprovação do crime. Ademais, ainda que se utilizasse apenas o desconto do prazo de prisão provisória para fixar o regime prisional – hipótese rechaçada -, o acusado não faria jus à progressão, nos termos do art. 112, III, da LEP (Lei 7.210/84).

Revigorados os requisitos da custódia cautelar, mormente a necessidade da proteção da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena. Não poderá recorrer em liberdade. A propósito, o réu foi mantido preso durante a instrução, e não seria agora, com o reconhecimento do desvio de conduta, que seria devolvido à liberdade. Incabível também a prisão domiciliar em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 318 do CPP e no Habeas Corpus Coletivo nº 165.704-DF proferido pelo STF. Recomende-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de março de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA